

1501390-02.2022.8.26.0408

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Flavio Augusto Reinert de Freitas

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... trinta anos e já foi condenado anteriormente por tráfico, por duas vezes. Disse queria ir para a estrada de terra, atrás do cemitério da cidade, porque iria se esconder da polícia em um milharal. Estava com uma faca porque "tinha briga na cidade", então andava com a faca. Não devia nada para o PCC e nem possui envolvimento com o PCC. (fl. 140 - mídia audiovisual).

Concluída a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501390-02.2022.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501390-02.2022.8.26.0408

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2073659/2022 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 23658131 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO,

667/22/505 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 2073659 - DEL.POL.SALTO GRANDE, 667/22/505 -

DEL.POL.SALTO GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IRINEU VALENTIM RIBEIRO JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Augusto Reinert

Vistos.

IRINEU VALENTIM RIBEIRO JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso VII, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Consta da denúncia que, no dia 16 de março de 2022, às 20h23min, na Rua Coronel João Luis da Costa, n.º 1451, centro, na cidade de Salto Grande, nesta Comarca de Ourinhos, o réu tentou subtrair para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, o veículo Toyota/Yaris AS XL15LIVE, ano 2021, cor prata, placas BWP2D88, de Salto Grande/SP, de propriedade de João Rodrigues dos Santos, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A decisão de fl. 97 recebeu a denúncia no dia 25 de março de 2022.

O réu foi regularmente citado (fl. 107) e o defensor nomeado apresentou defesa preliminar (fl. 114/116).

O recebimento da denúncia foi ratificado (fl. 117).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e quatro testemunhas comuns e o réu foi interrogado.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição do réu, sob o fundamento de insuficiência de provas de sua autoria a justificar um decreto condenatório (fls.152/155).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de ação penal, que se destina à apuração da responsabilidade do acusado IRINEU VALENTIM RIBEIRO JUNIOR, pela suposta prática de infração penal prevista no artigo 157, §2º, inciso VII, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos na denúncia devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia foram inequivocamente demonstradas e ensejam a condenação do réu.

A materialidade é comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 10/12, auto de exibição e apreensão de fls. 13/14 e auto de avaliação de fl. 84, sem deixar de mencionar a prova oral colhida em Juízo.

A autoria, por sua vez, decorre do depoimento da vítima e das testemunhas inquiridas nos autos, bem como das circunstâncias do caso concreto.

Na fase extrajudicial, a vítima João Rodrigues dos Santos declarou que estava no ponto de táxi e uma mulher o ligou para fazer uma corrida para um rapaz, e indicou o local, sendo um bar, e que ele deveria ser levado ao mercado. O réu embarcou no veículo e sentou ao lado da vítima. Mas o réu pediu para a vítima parar e entraram duas meninas no veículo, o réu mudou de lugar e sentou no banco de trás com elas. Andou alguns quarteirões, quando o réu colocou uma faca em seu pescoço e disse que estava fugindo da polícia. As meninas ficaram apavoradas e quando a vítima parou o carro, as meninas desceram do veículo. O réu queria que a vítima adentrasse em uma estrada, mas a vítima não entrou. A vítima parou alguns quarteirões e o réu desceu do veículo. Ficou muito nervoso. Não conhecia o réu. Chegou a ver a lâmina da faca e acredita que seja a mesma que foi apreendida pela polícia, mas não tem certeza. Acredita que as meninas não sabiam que o réu iria ter essa atitude. (fl. 06 - mídia audiovisual).

Em Juízo, a vítima João declarou ser taxista e que na data dos fatos estava no ponto de táxi, quando uma mulher ligou e solicitou que ele buscasse um rapaz e o levasse ao mercado. Foi ao local indicado, o referido rapaz, ora réu, já estava o

aguardando. O réu entrou no veículo da vítima e solicitou que ele passasse em outro lugar para pegar duas meninas. Foi buscar as referidas meninas e elas também adentraram o veículo. Um quarteirão antes de chegar ao mercado o réu "arrancou uma faca e disse que estava fugindo da polícia, e que era para mim tocar o carro". O réu falou para a vítima entrar em uma estrada de chão, mas a vítima não quis entrar e parou o carro. Quando as duas meninas desceram do carro, após a vítima continuou dirigindo por mais dois quarteirões. Conversou com o réu e falou para ele "largar mão disso", o réu pediu dinheiro e a vítima informou que não possuía. O réu desceu do carro. O réu chegou a encostar a faca na vítima. O réu não falou para a vítima que queria roubar o carro, apenas exigiu dinheiro. Acredita que o réu não estava sob o efeito de drogas ou bebidas alcoólicas. Não sabe o que o réu queria subtrair. No início o réu sentou-se no banco do passageiro, ao lado da vítima.

Posteriormente, sentou-se no banco de trás junto às duas meninas. As meninas ficaram apavoradas dentro do veículo e quando a vítima parou o veículo, elas desceram. Não foi o réu que mandou elas descerem. (fl. 140 - mídia audiovisual). Na fase extrajudicial, o policial militar Nelson Luciano Francisco declarou que por volta das 18h teve conhecimento que houve uma tentativa de roubo a um taxista da cidade de Salto Grande. Após cerca de quarenta minutos, o COPOM irradiou uma ocorrência de um possível roubo, em andamento, a um transeunte. Diligenciou ao local e encontrou a pessoa de Claudete, a qual é prima do réu, e explicou aos policiais que não se tratava de roubo e que o réu estava em posse de uma faca, correndo em via pública e este ainda havia adentrado uma residência. Além disso, Claudete informou que no período da tarde o réu teria tentado roubar um veículo. Com essas informações os policiais militares concluíram que possivelmente o réu seria o autor do crime de tentativa de roubo a um taxista. Adentraram uma residência e localizaram nos fundos desta o réu, o qual estava em posse de uma faca e confessou que no período da tarde tentou roubar o veículo do taxista, pois precisava pagar uma dívida com o PCC no presídio. Levou consigo para efetuar o roubo do veículo suas duas primas, Claudete e Kimberly porque assim o taxista não iria desconfiar do roubo. Sobre o carro informou que iria levá-lo para Ourinhos e ia encontrar com uma pessoa próximo a ponte do Rio Pardo. O taxista, ora vítima, reconheceu a faca utilizada pelo réu. (fl. 03 - mídia audiovisual).

Em Juízo, o policial militar Nelson declarou que na data dos fatos por volta das 19h30min, foi acionado para atender uma ocorrência de roubo a transeunte. Porém, ao chegar no local e fazer contato com Claudete, esta narrou que no período diurno o seu primo Irineu havia tentado roubar um taxista, a fim de subtrair o veículo dele. Inicialmente o réu pediu para que ela e sua outra prima Kimberly solicitassem um táxi para ele. No meio do trajeto, o réu colocou uma faca no pescoço do motorista e informou o assalto, contudo, Claudete e Kimberly não concordaram com a atitude do réu e conseguiram sair do veículo. Não sabiam para onde a vítima e o réu teriam ido e nem mesmo o que poderia ter acontecido. Posteriormente, houve vias de fato entre o réu e Claudete. O réu se escondeu em uma residência e a polícia militar diligenciou ao local, mas não o encontrou. Foi indicado um novo endereço, nas proximidades, onde encontraram o réu escondido e ao lado dele uma faca no chão. Conversou com o réu e este confessou ter tentado subtrair o veículo do taxista com a faca que foi encontrada, pois levaria o veículo até a cidade de Ourinhos/SP para quitar uma dívida com o "partido" PCC. Foi conduzido a CPJ. (fl. 140 - mídia audiovisual).

Na fase extrajudicial, o policial militar Luís Augusto Araujo declarou que por volta das 18h30min teve conhecimento que houve uma tentativa de roubo a um taxista no município. Posteriormente, a equipe policial teve conhecimento que o referido crime foi cometido pelo réu Irineu, conhecido nos meios policiais como Junior. Em patrulhamento, o COPOM irradiou uma ocorrência de roubo em andamento a transeuntes próximo ao cemitério. A equipe policial diligenciou ao local, onde realizaram contato com a solicitante Claudete e esta narrou que ela e Kimberly, ora primas, a mando do réu entraram em um táxi para facilitar a conduta criminoso do réu, para que o taxista aceitasse a corrida. O réu em posse de uma faca pediu para as duas desembarcarem do veículo e colocou a faca no pescoço do taxista, João, e continuou com ele no veículo. Posteriormente, o réu fez ameaças a Claudete e esta acionou a

polícia militar. Por informações de populares foi encontrado o réu, e este ao ser localizado confessou o crime e disse que estava devendo um dinheiro ao PCC e teria que roubar um veículo e levar até a cidade de Ourinhos. Não informou para quem entregaria o veículo, apenas informou que a transação ocorreria na ponte Rio Pardo. O taxista, ora vítima, reconheceu a faca, bem como Claudete também a reconheceu (fl. 04- - mídia audiovisual).

Em Juízo, o policial militar Luís declarou que por volta das 18h15min estava na base da polícia para assumir o seu trabalho, quando teve notícia de que havia ocorrido uma tentativa de roubo a um taxista do município e que o réu seria Irineu, o qual já é conhecido nos meios policiais por "Juninho". Após, por volta das 19h15min foi acionado para atender uma ocorrência de roubo, em andamento, a transeunte, próximo ao cemitério municipal. Diligenciou ao local, juntamente com o seu colega de farda, e conversou com a solicitante, a qual informou que no período da tarde por volta das 18h00min, o réu solicitou as duas primas, Claudete e Kimberly, para chamar um táxi para ele. Os três entraram no táxi e o réu colocou uma faca no pescoço do taxista, anunciando o assalto, bem como pediu para que suas primas descessem do veículo. Após, Claudete e Kimberly não tiveram mais notícias do que poderia ter ocorrido. Mas, as 19h00min o réu retornou a casa para ameaçar Claudete e Kimberly para ameaçá-las, porque elas não concordaram com o roubo. Populares viram a movimentação do réu com uma faca na mão e "partiram para cima dele", quando ele fugiu. Diligenciou pelo local, juntamente com outras viaturas e o réu inicialmente não foi localizado. Posteriormente, receberam novas informações de onde o réu estaria e ele foi encontrado próximo dali, nos fundos de uma casa. Ao lado do réu havia uma faca. Em conversa com o réu, este informou que estava de "saidinha" da prisão e estava devendo um dinheiro para o "pessoal" do PCC na cadeia, e que para quitar sua dívida teria que levar um veículo a Ourinhos. Foi conduzido para a CPJ de Ourinhos. (fl. 140 - mídia audiovisual).

Na fase extrajudicial, a testemunha Claudete Benedita Aparecida Barbosa declarou que é prima do réu, o qual foi a sua residência na data de hoje e perguntou onde estava a genitora da testemunha e esta lhe informou que sua genitora não estava. Pediu para que ela fosse com ele até a rodoviária para ver uma passagem de ônibus, para ele voltar ao presídio, pois está na "saidinha temporária". Perguntou se era rápido, pois precisava retornar para sua casa e o réu informou que sim e que iriam de táxi. O taxista estava realmente esperando a testemunha, a sua prima também foi junto. Adentraram ao veículo e o réu informou ao taxista que iria parar em uma loja, quando chegou perto da "santa" o réu sacou uma faca de sua cintura. Segurou a mão do réu e começou a entrar em desespero. O taxista percebeu a situação e pediu para que ele não fizesse "aquilo". Neste momento o réu informou que iria esfaquear a testemunha e sua prima se elas não parassem. O réu pediu para que o taxista entrasse em uma estrada de terra, colocou a faca no rosto do motorista. Pediu para descer e a porta do carro estava travada. O motorista se negou a entrar nessa estrada de terra e parou o veículo, quando a testemunha e sua prima conseguiram descer. O réu continuou com o motorista e pediu para que ele seguisse em frente. Procurou por ajuda, acionou a polícia e retornaram para a sua residência. Mas, como estava com medo resolveu ir a residência da sogra de seu irmão. Quando estava indo a este local na companhia de Kimberly e seu irmão, avistou o réu e este veio até eles e disse "a polícia está vindo" e nisso o irmão da testemunha respondeu "não vai ficar assim" e pediu para as meninas correrem, com isso ele correu atrás do réu. Não sabia que a intenção do réu era assaltar a vítima. Não sabe o motivo do réu estar preso. A faca que foi apreendida é a mesma que o réu usou no assalto. A testemunha estava sentada no banco traseiro do veículo, no meio, e sua prima ao seu lado. (fl. 05 - mídia audiovisual).

Em Juízo, a testemunha Claudete declarou que na data dos fatos estava em sua residência, quando o réu chegou e perguntou pela mãe da testemunha. Respondeu que sua mãe não estava mais residindo ali e que estava trabalhando em outra cidade. O réu pediu para que a testemunha e sua outra prima, Kimberly, fossem com ele até a rodoviária da cidade, porque ele estava de "saidinha" e queria ver o preço da passagem para poder retornar ao presídio. Ainda falou que estava com medo de ir sozinho e a polícia encontrar com ele, bem como já tinha um táxi esperando e seria

algo rápido. Foi com o réu e sua prima no táxi, mas na metade do caminho o réu sentou no banco de trás com a testemunha e sua prima. Quando tirou uma faca, a testemunha e sua prima ficaram desesperadas pedindo para que ele parasse. O réu ficou estressado com o comportamento da testemunha e de sua prima e o taxista pediu para que o réu se acalmasse. No meio da discussão, o réu falou que se elas não ficassem quietas também iria esfaqueá-las. O taxista continuou dirigindo o carro, quando o réu pediu para que ele parasse em uma estrada de terra, logo atrás do cemitério. O taxista parou o carro e falou que não ia entrar na estrada de terra. Neste momento, a testemunha e sua prima Kimberly desceram do carro para pedir ajuda. Chamou a polícia e foi para a sua casa. Na sua residência, encontrou seu irmão e este as levou para a residência de sua sogra. No meio do caminho encontrou com o réu novamente, o seu irmão correu atrás dele. Quando a polícia chegou e acabou encontrando o réu. O réu falou ao taxista que estava foragido e o levasse até a estrada de terra. Não sabe qual era a intenção do réu. Não conversou mais com o réu depois destes fatos. (fl. 140 – mídia audiovisual).

Na fase extrajudicial, a testemunha Kimberlly Vitória Alves da Silva foi ouvida pelo conselho tutelar de Salto Grande por ser adolescente, na oportunidade informou que “estava no carro, juntamente com sua prima Claudete, quando Irineu (autor), realizou uma tentativa de roubo, em relação ao carro do taxista “João Mula” (vítima). No dia 18 de março de 2022, a menor acima citada fora ouvida nas dependências do Conselho Tutelar desta urbe, e a mesma relatou que no dia 16 de março, seu primo Irineu, apareceu na casa de sua prima Claudete, com quem esta reside, dizendo estar de “saidinha antecipada da páscoa”, e que precisava que uma mulher o acompanhasse até a rodoviária, senão os policiais iriam o pegar. E foi assim que Irineu chamou o taxista, entretanto quando estavam no trajeto próximo a Santa (rotatória), falou para o taxista que entrasse sentido cemitério, mencionando também que estava foragido e que desde manhã os policiais estavam atrás dele, o ameaçando com uma faca no seu pescoço, foi onde Claudete gritou com ele para ele parar, e ele mandou se calar, e após as deixou saírem do carro, estando estas próximas do cemitério local, e eles seguiram descendo a Rua Huet Bacelar. Ao saírem do carro, estavam muito nervosas e encontraram a mãe do motorista de caminhão da prefeitura, chamado “Rubinho”, que chamou a polícia e assim foram embora para sua casa, mas sogra do irmão da Claudete pediu para que elas fossem posar em sua casa e que lá ficassem até que Irineu fosse preso. E no trajeto rumo à referida casa, Irineu apareceu dizendo que a polícia estava atrás dele, e foi assim que Irineu começou a entrar pulando de um quintal para o outro, e pelo que soube, parece que entrou primeiro no quintal que fica na antiga Padaria Pão de Ouro, dizendo não saber direito, porque neste momento foi para a casa da sogra do Sidney, com as suas crianças, o filho de Claudete e Lorenzo, filho da namorada do Sidney, chamada Flávia. Relatando que é isto que se lembra” (fl. 83).

Em Juízo, a testemunha Kimberlly declarou ter um parentesco com o réu e que antes dele ser preso a sua família e a dele eram próximas. Quanto a data dos fatos, narrou que estava na sua residência, que é a mesma de sua prima, Claudete, e o réu chegou ao local e perguntou sobre sua tia, a qual mudou de cidade. O réu perguntou a declarante e sua prima se elas poderiam acompanhá-lo até a rodoviária, porque ele precisava comprar uma passagem de ônibus e já havia um táxi aguardando por eles, bem como informou a elas que não iria demorar. Acompanhou o réu e sua prima no táxi, no meio do caminho o réu tirou uma faca e passou ameaçar o taxista, falando que estava foragido e que se elas tentassem fazer alguma coisa também iria furá-las com a faca. O taxista começou a pedir para que o réu não fizesse nada com ele, e que o levaria a onde ele quisesse. O réu pediu para que o taxista fosse até uma estrada de terra, atrás do cemitério e o taxista informou que não entraria na estrada de terra, porque ela era sem saída. Com isso, o taxista conseguiu destravar as portas e a testemunha e sua prima conseguiram descer. Algumas pessoas viram “tudo” e já acionaram a polícia. Conversou com os policiais e foi para a sua residência, juntamente com Claudete, quando encontraram o seu primo, o qual pediu para que elas dormissem na residência de sua sogra. Foram para a residência da sogra de seu primo, contudo, no caminho encontraram o réu e o seu primo passou a correr atrás dele, logo depois sua prima também e a testemunha continuou o trajeto

para a casa da sogra de seu primo. Passou mal com a situação e não viu mais o que aconteceu. Não sabe qual era a intenção do réu. Não sabe quem iria pagar a corrida do táxi. Não pediu o táxi, quando o réu chegou a sua residência o táxi já estava aguardando por ela e sua prima. (fl. 140 – mídia audiovisual). Interrogado perante autoridade policial, o réu Irineu Valentim Ribeiro Junior permaneceu em silêncio e desejou se manifestar somente em juízo. (fl. 07). Interrogado em Juízo, o réu negou a imputação a ele contida na denúncia. Narrou que na data dos fatos havia ingerido bebida alcoólica em sua residência, quando se lembrou que precisava “passar um recado para uma menina que morava perto de um bairro de um tio meu”. Conversou com a referida menina, quando passou uma viatura próxima a ele. Pediu para outra menina solicitar um táxi para ele, o táxi chegou e foi com ele até a residência de suas duas primas. Chamou suas primas para irem com ele no táxi, até na “santa”. Suas primas foram com ele no táxi, quando chegaram próximo ao cemitério solicitou que o taxista entrasse em uma rua de terra. O taxista se negou a entrar na rua de terra. Falou para o taxista entrar na rua de terra porque a polícia estava lhe seguindo. Pegou uma faca e colou na cintura do taxista e mesmo assim o taxista se negou a entrar. Falou para o taxista abrir as portas do veículo para que as meninas descessem. Andou com o taxista por mais três quarteirões e pediu para que ele abrisse a porta do carro que ele iria sair. Escondeu-se e saiu do seu esconderijo somente à noite, quando encontrou o irmão de sua prima, Claudete, e saiu correndo, se escondeu dentro de uma casa. Não entrou em luta corporal com o irmão de sua prima, vulgo Maneco e não falou ao taxista que iria roubar o seu veículo. Onde pegou o táxi era próximo à saída para a cidade de Ourinhos, não teria voltado “para dentro da cidade” se tivesse a intenção de roubar o veículo e seguir para a cidade de Ourinhos. Sua intenção era apenas se esconder da polícia e não roubar o carro do taxista. Não é verdade o que os policiais disseram em juízo, não falou a eles que roubaria o veículo e nem que o entregaria em uma ponte em outra cidade. Os policiais lhe disseram que iriam colocar “várias coisas no seu papel” e que iriam “acabar com sua vida”. As meninas que estavam com o réu, eram suas primas e elas não sabiam de nada. Chamou suas primas porque ficou com receio da polícia parar o veículo e lhe agredir. Possui trinta anos e já foi condenado anteriormente por tráfico, por duas vezes. Disse queria ir para a estrada de terra, atrás do cemitério da cidade, porque iria se esconder da polícia em um milharal. Estava com uma faca porque “tinha briga na cidade”, então andava com a faca. Não devia nada para o PCC e nem possui envolvimento com o PCC. (fl. 140 – mídia audiovisual).

Concluída a instrução, a autoria do delito de roubo majorado tentado narrado na denúncia é certa e recai sobre o acusado.

A vítima narrou ser taxista e que foi solicitado para prestar serviço ao réu, sendo informado que iria levá-lo até um mercado. O réu adentrou no taxi e solicitou que a vítima fosse até a residência de duas mulheres. Nesta primeira parada, o réu, que estava no banco dianteiro do passageiro, passou para o banco traseiro, junto com as duas mulheres.

Durante o trajeto, o réu sacou uma faca e colocando a arma no pescoço da vítima, determinou que ela entrasse em uma estrada de terra, contudo, a vítima se negou e parou o veículo, ocasião em que as duas mulheres desceram. O réu seguiu no veículo com a vítima, onde percorreram alguns quarteirões, enquanto o réu ameaçava a vítima com uma faca e exigia que ele lhe desse dinheiro. Na sequência, após a vítima dizer que não tinha dinheiro, o réu desceu do veículo e fugiu.

Os policiais militaram, que logo em seguida efetuaram a prisão em flagrante do réu, narraram que encontraram uma faca com o réu, que na ocasião admitiu a tentativa de roubo do taxista, mencionando que estava de “saidinha” da prisão e estava devendo dinheiro dentro da prisão para integrantes de organização criminosa, e que para quitar sua dívida teria que levar um veículo até Ourinhos.

Assim, o relato da vítima, que disse que o réu colocou uma faca em seu pescoço e pediu dinheiro, está em harmonia com o depoimento das testemunhas, enquanto a narrativa do réu, que negou os fatos e narrou em Juízo que estaria “apenas” fugindo da polícia, e que iria até a estrada de terra para se esconder em um milharal, está isolada nos autos.

A palavra da vítima tem importância fundamental nos crimes de roubo, consideradas as circunstâncias em que os crimes dessa natureza são geralmente praticados.

A propósito:

“PROVA – Palavra da vítima de roubo. Suficiência para fundamentar um decreto condenatório. Entendimento. Recurso improvido” (TJSP – ACr 480.934-3/5 – Garça – Rel. Des. Canellas de Godoy – J. 21.03.2006).

“PROVA – Palavra da vítima. Valor. Roubo qualificado. Relevância para a formação da convicção judicial se coerente e segura. Delito patrimonial geralmente cometido à revelia de terceiros. Recurso improvido” (TJSP – Ap 887.553-3/3 – Santo André – 11ª C.Crim. – Rel. Des. Antonio Manssur – J. 01.02.2006).

Por outro lado, anoto que o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Tal depoimento somente não terá valor quando se evidenciar o interesse do servidor na investigação penal, e quando suas declarações não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

Ainda, há de se dar crédito à versão da vítima que narrou os fatos com detalhes e de forma harmônica, tanto na delegacia quanto em Juízo. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente o réu.

Nesse ínterim, a prática do delito roubo qualificado tentado foi corroborada pelos demais elementos de convicção reunidos nos autos, sobretudo o relato da vítima e os depoimentos prestados pelas testemunhas, as quais não deixam dúvidas sobre a responsabilidade criminal do réu.

A versão apresentada pelo réu em Juízo é fantasiosa, sem amparo em qualquer prova carreada aos autos.

Em que pesem as judiciosas alegações defensivas, inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas a ensejar um decreto condenatório, uma vez que os depoimentos colhidos em juízo tanto quanto na fase policial são harmônicos, e não deixam dúvidas sobre a autoria do crime e a culpabilidade do réu.

Cabe notar que: “contradições ou desencontros em detalhes de menor significação não infirmam testemunhos coerentes em relação ao fundamental, ou seja, aocorrência delituosa em si e o reconhecimento de seus autores” (TACRIM-SP - AC nº 428361-2, Rel. GONZAGAFRANCESCHINI - LEX 91/411).

A grave ameaça é demonstrada pela narrativa da vítima, que informou com clareza e riqueza de detalhes que o réu o ameaçou com uma faca (depois apreendida com o réu, fl.13), enquanto exigia que a vítima lhe desse dinheiro e dirigisse.

Portanto, no caso, está presente sem sombra de dúvidas a grave ameaça, a qual deve ser analisada com base nas circunstâncias do caso, tendo em vista o meio usado pelo réu, o local do fato, se era possível o auxílio de terceiro e, sobretudo, levando-se em conta a condições pessoais do réu.

Assim, a majorante do emprego de arma (faca) para a prática do delito está descrito na denúncia e ficou bem demonstrado pela prova oral e auto de apreensão de fl.13.

O delito de roubo é tentado, já que não obstante o réu tenha exercido grave ameaça com emprego de faca para subtrair o patrimônio da vítima, ela não cedeu às exigências do réu, que fugiu sem levar a quantia pretendida e o veículo. Ou seja, o delito não se consumou por circunstância alheia a vontade do réu.

Tratando-se de delito tentado, a “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (STF Rel. Ministro Gilmar Mendes 2ª Turma HC nº 118.203/MT j. 15/10/2013).

No caso dos autos, a fração de redução deve ser a mínima legal de 1/3 (um terço), porque o iter criminis foi quase todo percorrido e o delito ficou muito próximo da consumação. De fato, após a vítima ser atraída, rendida, e o réu ter exercido grave ameaça, a ação criminosa tomou rumo não desejado por ele.

De acordo com esse entendimento, com o qual compactuo, e levando em consideração a cognição empírica, verifico que não se comprovou nos autos excludente de ilicitude

ou de culpabilidade, causa extintiva de punibilidade ou mesmo se demonstrou qualquer álibi, tampouco se infundiu dúvidas na convicção desse magistrado quanto a materialidade e autoria delitiva, que recai mansamente sobre o réu.

Assim, em que pesem as judiciosas alegações defensivas, inviável o acolhimento da tese que pretende a absolvição do réu ou a desclassificação de sua conduta.

Provas da materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu IRINEU VALENTIM RIBEIRO JUNIOR, do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso VII, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo à aplicação de sua pena.

Na primeira fase, atento ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu ostenta maus antecedentes, possuindo três condenações transitadas em julgado (autos n. 0008296-97.2013.8.26.0408, 0002848-17.2011.8.26.0408, 1500110-73.2019.8.26.0578, certidão de fls. 46/49).

Assim, a primeira condenação será valorada na presente fase, como maus antecedentes e as outras na próxima fase, em observância ao disposto na súmula 241 do STJ.

Nesse sentido:

"CONDENAÇÕES DISTINTAS TRANSITADAS EMJULGADO PERMITEM, SEM VIOLAÇÃO À SÚMULA 241 DO STJ, A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES E O RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA." (...) ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS SÚMULAS N. 444 E N. 241 DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS E DISTINTAS UTILIZADAS NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. (...) Inexiste ofensa à Súmula n. 241/STJ quando, para a valoração dos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria, para fins de reincidência." (STJ - HC 306.222/RS).

Assim, atento ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, considerando a circunstância judicial valorada negativamente (maus antecedentes), fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Em segunda fase, ausentes atenuantes, considero a agravante da (dupla) reincidência (Processos n.º 0002848-17.2011.8.26.0408, 1500110-73.2019.8.26.0578, na certidão de fls. 46/49 - a última também por delito patrimonial), o que justifica o aumento da pena em 1/3 (um terço), resultando em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quinze) dias-multa.

Em terceira fase, considero a causa de aumento de pena consistente no uso de arma. Sob tal fundamento, aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Ainda em terceira fase, tratando-se de delito tentado, considera-se o iter criminis percorrido para a aplicação do disposto no artigo 14, inciso II, do Código Penal. No que caso em tela, considerando que o roubo se aproximou muito da consumação, de rigor a redução na proporção mínima de 1/3 (um terço), resultando a pena final de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal.

Considerando a quantidade de pena aplicada; a (multi)reincidência do réu; as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, tratando-se de delito praticado com grave ameaça à pessoa, com o emprego de arma branca (faca), tratando-se, portanto, de crime concretamente grave, o acusado deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado (artigo 33, §2º, "a" e § 3º, do Código Penal), único adequado para a reprovação e ressocialização do agente, autor de crime concretamente grave, que tanto intranquiliza a sociedade, e que demonstram desprezo pela vida ou integridade física da vítima.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por se tratar de réu reincidente e de crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa, não estando preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal.

Pelos mesmos motivos, incabível a suspensão condicional da sua execução (CP, art. 77).

O réu não poderá apelar em liberdade. Considera-se que foi preso preventivamente, o que demonstra a existência do *fumus boni iuris*, que, com a prolação desta sentença,



tornou-se evidente. A manutenção da prisão tem por fundamento a garantia da ordem pública, já que o réu, (multi)reincidente, foi condenado pelo crime de roubo com emprego de arma, tratando-se de delito concretamente grave. Com efeito, os crimes patrimoniais com emprego de grave ameaça ou violência vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu IRINEU VALENTIM RIBEIRO JUNIOR, como incurso no artigo 157, §2º, inciso VII, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade de 05 (CINCO) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, bem como ao PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e atualizados a partir da data do fato.

O réu foi preso preventivamente e continuam íntegros os pressupostos da prisão anteriormente expostos, pelo que, diante da inalterada situação fática, não poderão recorrer em liberdade. Recomendem-se-o na prisão em que se encontra e expeça-se guia de recolhimento, provisório o definitiva, conforme o caso.

Após o trânsito em julgado: (a) expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo das execuções criminais; (b) oficie-se ao TRE-SP, para os fins do art. 15, III, da CF e (c) oficie-se ao IIRGD para registro de antecedentes criminais.

Diante o que consta dos autos, deixo de condenar a ré em custas processuais, mormente por ter sido assistida por defensor público.

Ao Dr. Defensor nomeado, arbitro honorários nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

P.I.C.

Ourinhos, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA